

1501275-81.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... acusa-lo de trazer com ele drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501275-81.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501275-81.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 25144346 - 04º

D.P. AMERICANA, 2140404/2022 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON CANDIDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

ANDERSON CANDIDO DA SILVA está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusado de no dia 23 de maio de 2022, por volta de 21h35, na Rua Ema, 1 (cruzamento com a Rua Violetas), Bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, com a finalidade de tráfico, 196 (cento e noventa e seis) porções da droga conhecida como crack, forma sólida da droga cocaína, pesando cerca de 60g (sessenta gramas), drogas embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 13 de julho de 2022, fls. 122/124, o réu foi citado (fls. 142).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa e a Acusação.

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado. Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. O réu seria usuário e comprou a droga para uso. A dúvida o beneficiaria. Invoca o princípio 'in dubio pro reo'. Subsidiariamente, reclama a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Para o caso de condenação, no tráfico, pena mínima, com reconhecimento do redutor no patamar máximo, previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Regime brando e aplicação da detração da pena (fls. 165/175).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Na fase policial, Anderson confirmou a propriedade dos "kits", totalizando 140 pedras de crack. Negou a traficância, assegurando que seriam para o seu consumo (fls. 06).

Já no interrogatório judicial, alegou que estava na Rua Ema, cruzamento com a Rua Violetas, destino à sua casa e que ficava na Rua dos Colibris. Os policiais jogaram a viatura em cima da sua bicicleta e deram ordem de parada. Obedeceu. Foi questionado se tinha drogas e confirmou. Possuía kits de crack dentro do seu bolso, para o seu uso. Negou ter afirmado que vendia drogas. Foi algemado e colocado dentro da viatura. Portava apenas as drogas. Em nenhum momento tentou se evadir. Desde o princípio admitiu que comprou as drogas para o seu uso. Negou ter afirmado que traficava, não indicou nenhum ponto para os policiais.

Não obstante a negativa, a prova oral o desprestigia e recomenda a condenação.

O policial militar Wagner Pereira da Luz Gonçalves esclareceu que no dia 23 de maio de 2022, às 21h51, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento no bairro Jardim dos Lírios. Ao acessarem a Rua das Violetas, cruzamento com a Rua Ema, avistaram o suspeito, que conduzia uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da equipe, Anderson demonstrou nervosismo e empreendeu velocidade na velocidade, acelerando-a, o que ensejou a abordagem. Durante a revista pessoal, localizaram dentro do bolso da blusa de frio do acusado, dois pacotes plásticos, com catorze kits de pedras de crack, no total de cento e noventa e seis unidades da droga.

Indagado, alegou que a droga lhe pertencia e que levaria os entorpecentes até as imediações da "EMEI Araúna", perto do local da abordagem e onde teriam pontos de venda de crack. Detalhou que cada pedra custava o valor de R\$ 10,00. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Delegacia, para lavratura do flagrante. Não localizaram outros objetos ou dinheiro com o acusado, apenas os entorpecentes.

Michel Dias Penachioni, outro policial, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que realizava patrulhamento de Força Tática, na cidade de Americana, quando pelo bairro Jardim dos Lírios, em frente à escola infantil "Emei Araúna - Casa da Criança", avistaram o suspeito. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou acelerar a bicicleta, o que justificou a abordagem. Durante a revista, localizou no bolso da blusa de frio do acusado, uma embalagem plástica, com 14 kits de substância entorpecente, totalizando 196 porções de crack. Indagado, o réu confessou que ele tinha a missão de vender drogas naquele ponto. Diante disso, ele foi conduzido a Central de Polícia Judiciária. Com o réu, localizaram apenas as drogas.

Não obstante, a quantidade de drogas, a forma como disposta e o local em que pilhado, a par da postura adotada quando avistou os policiais, convencem iniludivelmente que se destinavam ao tráfico, também pelo ponto de venda que ali existia e era de comum sabença.

A alegação inicial, para os policiais e inclusive, era a de que iria abastecer os pontos de venda, o que justificava a quantidade de drogas e embalagem, sem encontro de qualquer petrecho que revelasse a intenção de usar a droga, naquela imensa

quantidade para a ocasião (196 porções de crack, 60g).

O réu não era noviço na prática de crimes, como se verá da fundamentação da pena, inclusive em tráfico de drogas e que caracteriza especial reincidência.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

A alegação de que a droga seria para uso próprio, não foi provada e muito menos é crível, pela fundamentação já despendida.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel.

Azevedo Franceschini).

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, a denúncia é certa em acusá-lo de trazer com ele drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos policiais militares, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de trazer com ele, para esse fim, que poderia por evidente (a venda) ser realizada por terceira pessoa, que não identificou.

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

O fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, RESp 1.637.113).

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório. A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo laudo de constatação (fls. 17/19), pelo exame químico toxicológico (fls. 71/73).

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu possui condenações anteriores. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0011720-58.2010.8.26.0019 – 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33, 'caput', do SISNAD, com sentença transitada em julgado em 20/06/2012). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito. Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, pela reincidência (Processo nº 0002518-47.2016.8.26.0019 – 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33 "caput" do SISNAD; com trânsito em julgado para a Defesa em 26/05/2017), aumento a pena em mais um sexto. Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar ANDERSON CANDIDO DA SILVA, às penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I ambos do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 51 e 112).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública.

Persistem os motivos da prisão preventiva, grave a conduta de tráfico pelas circunstâncias fundamentadas neste julgado, além da previsibilidade de reiteração delitiva, mercê das circunstâncias que nortearam a fixação da pena.

Sentenciado o processo, com conclusão de mérito, mais se justifica a prisão, também para a aplicação eficaz da lei penal.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que

permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

“Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo” (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomende-se o réu.

P.I.C.

Americana, 02 de setembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA